

한국에너지공단 상임감사

권 고

제 목 임금채권부담금 경감 신청 누락

소 관 부 서 인재경영실

조 치 부 서 인재경영실

내 용

1. 업무개요

고용노동부장관은 「임금채권보장법」에 따른 임금채권보장사업에 드는 비용에 충당하기 위하여 사업주로부터 부담금을 징수하고 있으며, 인재경영실은 매년 임금채권부담금(보수총액의 1000분의 0.6)을 근로복지공단에 납부하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「임금채권보장법」 제10조 및 제26조와 「임금채권보장제도 사업주부담금 경감 기준」에 따르면 사업주가 근로자에게 퇴직금을 중간 정산하였거나 퇴직보험 등에 가입한 경우 또는 확정급여형 등 퇴직연금제도 중 하나 이상을 설정한 경우 등에는 납부한 임금채권부담금의 최대 50%¹⁾를 반환받을 수 있고 임금채권부담금 반환 신청의 소멸시효가 3년인 것을 고려하더라도 임금채권부담금 반환 소멸시효가 완성되기 전에 근로복지공단에 부담금 경감신청을 하였어야 한다.

1) 「임금채권보장법」 제10조에 따라 직전년도 말을 기준으로 부담금의 50%에 전체 근로자의 최종 3년간 미리 정산하여 지급한 퇴직금 비율 또는 퇴직연금제도 설정 등으로 지급이 보장되는 비율을 곱한 금액을 경감

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 인재경영실은 「퇴직금규정」 제10조에 따른 퇴직금 중간정산을 시행하고 있으며, 2018년부터 확정기여형 퇴직연금제도(DC형)를 설정하여 임금채권부담금 경감신청 자격을 갖추고 있다. 그럼에도 불구하고, 소멸시효가 완성되지 않은 2022년부터 2024년까지 납부한 임금채권부담금 총액 00,000,000원에 대해 경감신청을 할 기회가 있었음에도 이를 이행하지 않아²⁾, 관련 법령에 따른 기관의 권리 행사 및 재정 운용에 있어 적극적 조치를 취하지 않았다.

다만, 감사 과정에서 인재경영실이 경감신청 누락 사실을 인지하고 소멸시효가 완성되지 않은 기간에 대하여 경감신청을 하였으나, 중간정산 및 확정기여형 퇴직연금 대상 인원 및 금액이 적어 반환받을 수 없는 것을 확인하였다.

[표] 최근 3개년 임금채권부담금 납부현황

(단위: 원)

구 분	2022	2023	2024	합 계
-----	------	------	------	-----

(가재생략)

자료 : 인재경영실 제출자료 재구성

주) 2021년 이전 납부한 임금채권부담금은 반환 소멸시효 3년 경과로 경감신청 불가

관련부서 의견 인재경영실은 별도 이견을 제시하지 않았으며, 앞으로 임금채권부담금 경감신청을 적극적으로 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 인재경영실장은 소멸시효가 완성되지 않은 2022년 이후 납부한 임금채권부담금에 대하여 「임금채권보장법」 제10조 등에 따른 경감신청을 하고, 향후에도 경감신청이 누락되지 않도록 하시기 바랍니다. (권고)

2) 소멸시효(3년)가 완성된 2021년 이전의 경우에도 당시 경감신청을 하였더라면 반환받을 수 있는 금액이 있을 수 있었다고 판단됨